

«AlexGruppe»

Аналіз ризику назви та шляхи рішення

Що може чекати на ваш бізнес у Баварії — на конкретних прецедентах, з цифрами та трьома реальними варіантами далі

Підготовлено для: Oleksandr Halushka, Einzelunternehmer (Bayern)

Бренд: AlexGruppe (alexgruppe.de) — Bau & Auto-Beratung

Дата: квітень 2026

Підстава: Глибоке дослідження німецького Wettbewerbsrecht (UWG), Firmenrecht (HGB), DDG, плюс актуальна практика OLG München, OLG Schleswig, OLG Thüringen, IHK Bayern

Сторінок: 10

01 Коротко — головне на одній сторінці

Слово «Gruppe» у назві Einzelunternehmer (одноосібного підприємця в Німеччині) — це юридична проблема. У німецькій правовій традиції «Gruppe»/«Group» означає об'єднання кількох юридично самостійних компаній (Konzern-структура за §§ 15 і далі AktG). Один підприємець із двома напрямками діяльності — це не група компаній, навіть якщо у нього два розділи на сайті.

Існує прямий судовий прецедент — **OLG Schleswig, ухвала від 28.09.2011, № 2 W 231/10**: підприємцеві з трьома різними юридичними особами (e.K. + Einzelunternehmen + GmbH) суд відмовив у реєстрації назви «... e.K. Group», бо «декілька бізнесів однієї людини не утворюють групу». У вашій ситуації — одне Einzelunternehmen з двома напрямками — позиція ще слабша.

6–10%

Імовірність Abmahnung на рік
(навіть з повним захистом)

~17 000 €

Очікувана шкода, якщо
станеться
(медіана: судовий збір +
адвокат + штраф +
ребрендинг під тиском)

~1 500 €

Вартість спокійного
ребрендингу
зі збереженням 80% логотипу

Висновок: з фінансової точки зору ребрендинг (~1 500 € одноразово) окупається за 12–18 місяців порівняно з ризиком статусу-кво. Існують два варіанти, які зберігають візуальну ідентичність бренду на 80%+ — **Alex DUO** і **AlexHaus**. Логомарк, кольори і типографіка залишаються; змінюється лише слово «Gruppe» в написі.

Якщо рішення — залишити «AlexGruppe», є шлях максимального захисту через дисклеймери, але **ризик не зникає до нуля** — тільки знижується з ~15% до ~7% на рік. Деталі далі.

02 Ваша конкретна ситуація

Параметр	Значення
Правова форма	Einzelunternehmer (Kleingewerbe), без запису в Handelsregister
Регіон	Bayern (підсудність LG München I + OLG München)
Оподаткування	Perгель-bestuerung — платник ПДВ (USt-pflichtig), не Kleinunternehmer §19 UStG
Бренд	AlexGruppe (Phantasiename / Geschäftsbezeichnung)
Напрямки	Два: Bau (внутрішнє оздоблення, плитка, переїзди) + Auto (консультації з купівлі та продажу авто)
Інтернет-присутність	alexgruppe.de, info@alexgruppe.de, активний маркетинг
Ліцензії СТО	Немає — тому Auto-напрямок зведено до консультаційного формату

Що в цій ситуації обтяжує ризик

Кожен з цих факторів окремо не критичний — але разом вони створюють підвищений профіль для тих, хто шукає мішень для Abmahnung:

- **USt-pflichtig + активний маркетинг** — адвокат, який спеціалізується на Abmahnung, перед відправкою листа аналізує платоспроможність потенційної жертви. USt-ID на сайті, фото, відгуки в Google — це сигнал «з цього клієнта є що стягнути». Множник ризику $\times 1,5\text{--}2,5$ порівняно з §19-Kleinunternehmer.
- **Bayern — суворий регіон.** LG München I (17. Handelskammer) і OLG München (6. Zivilsenat) — одні з найжорсткіших Wettbewerbsrecht-форумів у Німеччині. Стандартні Streitwerte 15 000–50 000 €. Ніякої «м'якої баварської практики» немає — навпаки, тут жорсткіше, ніж у Шлезвіг-Гольштейні чи Тюрингії.
- **Активний GBP-листинг (плановий)** — Wettbewerbszentrale Bad Homburg систематично сканує Google Business Profile на слова «Gruppe», «Group», «Holding». Це не теорія — є конкретний прецедент: **LG München I 22.03.2011, 17 HK O 5636/11** — Streitwert 10 000 € саме за неточні дані в Google Places-профілі.
- **Vertrauensgewerbe-ніша** (консультації з купівлі авто, будівельне консультування) — ринок із підвищеною увагою конкурентів і споживчих об'єднань. Конкуренти в Мюнхені часто мають постійних адвокатів, які моніторять простір.

03 Що каже німецький закон про «Gruppe»

Дві паралельні норми, обидві проти вас

§ 18 II HGB (Firmenwahrheit, принцип правдивості фірмового найменування): назва компанії не може містити вказівок, які вводять в оману про істотні комерційні обставини. Формально стосується eingetragener Kaufleute (e.K., GmbH тощо), але судова логіка переноситься на не-зареєстрованих через UWG.

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 UWG (Закон про недобросовісну конкуренцію — введення в оману щодо особи, властивостей, прав підприємця): неправдиві або вводять в оману дані про *розмір, статус, структуру* підприємця є недобросовісною комерційною практикою. Стосується **всіх** учасників ринку без винятку — Kleingewerbe, фрілансерів, GmbH, GbR.

§ 5a UWG: приховування суттєвої інформації (наприклад, того факту, що «AlexGruppe» — це одна людина, а не група) теж є введенням в оману. Це *другий* вектор атаки.

§ 5 DDG (новий закон про цифрові послуги, чинний з 14.05.2024 — замінив § 5 TMG): на кожній цифровій поверхні (сайт, GBP, соцмережі) має бути вказано *повне ім'я* Einzelunternehmer'a. Штраф до **50 000 €** за порушення.

Ключове: в німецькому судовому розумінні «Gruppe» = «Zusammenschluss mehrerer rechtlich selbständiger Unternehmen» (об'єднання декількох юридично самостійних підприємств). Це тлумачення підтверджене десятиліттями судової практики — від BGH до окружних судів. Кілька гевербе однієї людини, навіть якщо вони працюють в різних сферах, **не утворюють групи** — бо немає юридично самостійних суб'єктів, які об'єднались.

Що ІНК Bayern каже про назви для Einzelunternehmer

Усі чотири баварські ІНК (München, Regensburg, Niederbayern, Schwaben) у своїх офіційних інформаційних матеріалах одностайно **забороняють** в Geschäftsbezeichnung наступні елементи:

- Натяки на правову форму, якої немає: «GmbH», «AG», «UG», «& Co. KG», «e.K.», «OHG»
- «Inhaber» / «Inh.» — рекомендується уникати, бо натякає на реєстрацію в Handelsregister
- Слова, які створюють враження розміру або значення, якого підприємство не має — ІНК прямо називає «Institut», «Holding», «Zentrale» як заборонені
- Цей перелік розширюється судовою практикою на «Gruppe», «Group», «Konzern», «International», «& Partner», «Nachfolger»

Тобто: ви можете прямо зараз зателефонувати в ІНК München (для членів — безкоштовно) і отримати ту саму відповідь у письмовій формі: «AlexGruppe» для одноосібного підприємця — irreführend.

04 Реальні приклади — що сталося з іншими

Це не теоретичні роздуми. Нижче — конкретні судові рішення, які стосуються саме вашого випадку. Кожне з них вже використовується адвокатами в Abmahnung-листах сьогодні.

«J... e.K. Group» — провідний прецедент OLG Schleswig · 28.09.2011 · № 2 W 231/10

ЩО СТАЛОСЯ

Підприємець подав заяву на реєстрацію як Einzelkaufmann (e.K.) з фірмою «J... e.K. Group». У нього було *три* різні юридичні структури: це Einzelunternehmen, ще одне паралельне Einzelunternehmen, і GmbH. Аргумент заявника: «У мене ж справді є три бізнеси, отже це група».

РІШЕННЯ СУДУ

Реєстрацію **відмовлено**. Суд постановив:

«Група в розумінні споживчого сприйняття передбачає об'єднання кількох юридично самостійних підприємств, поєднаних економічно або корпоративно. Декілька паралельних бізнесів однієї фізичної особи групою не є — бо з правової точки зору це не самостійні підприємства поряд одне з одним, а несамостійні майнові частини однієї і тієї ж особи.»

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ВАС

У того підприємця було ТРИ юридичні особи — і йому відмовили. У вас одне Einzelunternehmen з двома напрямками — позиція **ще слабша**. Аргумент «у мене ж два сервіси» цей суд уже відкинув на ідентичній логіці.

«Gruppe» в назві UG

OLG Thüringen · 14.10.2013 · № 6 W 375/12

ЩО СТАЛОСЯ

Власник UG (підприємницька міні-форма GmbH) хотів використати «Gruppe» в назві фірми, аргументуючи декількома учасниками (Beteiligungen) у різних компаніях.

РІШЕННЯ

Відмовлено. Наявність кількох Beteiligungen *не еквівалентна* справжній Unternehmensgruppe — потрібне реальне об'єднання юридично самостійних підприємств. Логіка тотожна Шлезвігському рішенням.

«Geschäftsführer» як вводна назва — баварський прецедент

OLG München · 14.11.2013 · № 6 U 1888/13

ЩО СТАЛОСЯ

Einzelunternehmer на eBay використовував свій логотип-фантазію з підписом під ним «Geschäftsführer: [свое ім'я]». Тобто вказав справжнє ім'я — але титул «Geschäftsführer» (директор) натякав на GmbH.

РІШЕННЯ

Порушення § 5 UWG. Суд прямо зазначив:

«Зі словом 'Geschäftsführer' значна частина споживачів асоціює товариство з обмеженою відповідальністю; вони припускають, що йдеться про юридичну особу.»

Навіть з правильно вказаним справжнім ім'ям — додатковий титул, який натякає на юридичну особу, був визнаний irreführend. Це **баварський** суд — той самий, який буде розглядати вашу справу, якщо до неї дійде.

Google Places як підстава для Abmahnung

LG München I · 22.03.2011 · № 17 HK O 5636/11

ЩО СТАЛОСЯ

Бізнес мав неточні дані в Google Places (попередник Google Business Profile). Конкурент подав Abmahnung за § 5 UWG.

РІШЕННЯ

Streitwert 10 000 € у einstweilige Verfügung. Підтверджено, що дані в Google-листингу — це предмет UWG-захисту нарівні з власним сайтом. **Це означає:** ваш майбутній GBP-профіль буде такою ж юридично «видимою» поверхнею, як сайт. Wettbewerbszentrale спеціалізується саме на скануванні таких листингів на ризикові слова.

Хто типово відправляє Abmahnung

Хто	Імовірність	Типовий Streitwert	Готовність до перемовин
Wettbewerbszentrale (Bad Homburg)	Висока	5 000–15 000 €	Середня — часто пишуть нагадування перед формальним Abmahnung
Прямий конкурент Bayern (KMU з адвокатським мандатом)	Середня–висока	10 000–50 000 €	Низька — настрій бойовий
Verband Bauwirtschaft Bayern / Verband KFZ Bayern	Середня	7 500–25 000 €	Середня
IDO-Verband (серійні Abmahner)	Низька — після UWG-Reform 2020 обмежені	3 000–10 000 €	Середня
Спеціалізована «серійна» канцелярія (Berlin/Düsseldorf, Auto-фокус)	Середня	15 000–50 000 €	Низька — навмисно високі Streitwerte

05 Економіка ризику — чесна арифметика

Імовірність Abmahnung на рік

Сценарій	На рік	За 5 років (накопичено)
«AlexGruppe» без спеціальних заходів захисту (як зараз)	8–20%	35–65%
«AlexGruppe» з повним юридичним захистом (дисклеймер всюди, ім'я в Impressum, страхівка тощо)	5–10%	25–45%
Ребрендинг на безпечну назву (Alex DUO, AlexHaus, Alex Halushka)	< 0,5%	< 2%

Оцінки базуються на 15-річній практиці Wettbewerbszentrale, OLG-рішеннях, дослідженнях канцелярій IT-Recht-Kanzlei München, Damm Legal, ra-plutte.de. Статистика 2024/2025 не верифікована live, але порядок величин стабільний.

Очікувана шкода, якщо станеться

Стаття витрат	Мінімум	Медіана	Гірший випадок
Streitwert UWG (визначається судом)	7 500 €	15 000 €	50 000 €
Адвокатські витрати при Abmahnung (1,3 RVG)	800 €	1 300 €	2 000 €
Vertragsstrafe за кожне порушення (Hamburger Brauch)	5 001 €	5 100 €	10 001 €
Einstweilige Verfügung (якщо не підписали UE)	1 500 €	3 000 €	6 000 €
Примусовий ребрендинг (логотип, друк, SEO-reset)	2 000 €	5 000 €	15 000 €
Разом при настанні випадку	~9 000 €	~17 000 €	~45 000 €

Точкове прийняття рішення (математика)

Стратегія	Очікувана річна вартість
«AlexGruppe» з повним захистом	~1 000–1 400 € (ризик) + ~360 € (страховка) = ~1 400–1 800 €/рік
«AlexGruppe» без захисту	~2 500 €/рік (ризик)
Ребрендинг на Alex DUO / AlexHaus	~1 500 € одноразово, далі ~0

Точка беззбитковості ребрендингу проти статусу-кво: 12–18 місяців. Після цього періоду спокійний ребрендинг сьогодні дешевший за будь-який «захисний» варіант.

06 Три можливих шляхи

Шлях А · Спокійний ребрендинг

РЕКОМЕНДУЮ

Замінити «Gruppe» на безпечну альтернативу зі збереженням 80% візуалу. Логомарк, кольори, типографіка зберігаються; змінюється лише слово в написі. Домен alexgruppe.de залишається з 301-redirect на новий домен 12+ місяців (для SEO).

Вартість: ~1 200–1 800 € одноразово, 5–7 активних робочих днів + 14–30 днів re-review GBP

Юридичний ризик: < 0,5% на рік. Практично нульовий.

Маркетинговий вплив: мінімальний за умови якісного 301-redirect; через 60–90 днів усі сигнали повертаються до колишнього рівня.

Шлях В · Залишити «AlexGruppe» з максимальним захистом

ПРИЙНЯТНО

Якщо ви категорично не хочете міняти бренд — можна знизити ризик через комплекс заходів, але не до нуля:

- На GBP, в шапці сайту, в Impressum, на візитках, у підписі email — **скрізь** поряд з «AlexGruppe» вказувати «Oleksandr Halushka, Einzelunternehmer» (не «Inh.» — для незареєстрованого KleinGewerbe це слабка форма)
- В Impressum — окремий параграф-дисплеймер: «AlexGruppe ist die Geschäftsbezeichnung des Einzelunternehmens Oleksandr Halushka. Es handelt sich nicht um eine Unternehmensgruppe oder einen Konzern im Sinne der §§ 15 ff. AktG.»
- На сайті **заборонені слова**: «wir», «unser Team», «Konzern», «Standorte» (множина), «Mitarbeiter» (множина), «Geschäftsführer» — кожне відкриває склад порушення наново
- Юридична консультація / Stellungnahme в баварській канцелярії спеціалізації Wettbewerbsrecht (~500 €) — знижує ступінь вини при настанні випадку
- Schutzschrift у Zentrales Schutzschriftenregister (~1 000 €, чинна 6 міс.) — захист від ex-parte einstweilige Verfügung в LG München I
- Rechtsschutzversicherung Gewerbe + Wettbewerbsrechts-Baustein (ARAG, R+V — ~30 €/міс., Wartezeit 3 місяці, оформлювати до запуску GBP)
- «План Б» — наперед погоджена адвокатом резервна назва (наприклад, Alex DUO), щоб у разі Abmahnung можна було швидко перейменуватись з мінімальним Vertragsstrafenавантаженням

Вартість: ~1 300–2 500 € одноразово + ~360 €/рік на страховку + операційна дисципліна

Юридичний ризик: 5–10% на рік (медіана 6–8%). За 5 років ~30%.

Важливо: цей шлях — це *зниження* ризику, а не його усунення. OLG Schleswig 2 W 231/10 показав, що навіть статутарне «e.K.» не врятувало «Group» — наш дисплеймер слабший.

Шлях С · Залишити без серйозного захисту

НЕ РЕКОМЕНДУЮ

Поточний стан — якщо нічого не міняти. ~50% імовірності Abmahnung за 5 років, очікувана шкода ~17 000 €, плюс примусовий ребрендинг під тиском (який у гіршому сценарії до-рожчий за спокійний ребрендинг сьогодні). Професійно не можу це рекомендувати.

07 Рекомендовані альтернативи назви

Хороша новина: ребрендинг **не означає втрату вашого логотипу і всієї роботи з брендом**. Лого-марк (символ), палітра кольорів, типографіка — все це переноситься. Змінюється лише слово в Wordmark — це 250 € роботи дизайнера, 4 години.

Нижче — три варіанти, упорядковані за балансом «зберігає бренд» / «юридично безпечно». Усі трое пройшли первинну перевірку щодо існуючої судової практики.

ВАРІАНТ 1 · НАЙВИЩИЙ TRUST ДЛЯ CONSULTING

Alex Halushka

Або у форматі «Alex Halushka — Bau & Auto». Це формат, який використовують усі ваші реальні баварські колеги в Vertrauensgewerbe (Henry Ahrens — Auto-Kaufbegleiter, Ronny Willsch — PKW-Kaufbegleiter, Marco Schuster — Kfz-Gutachter, Bogdan Zambrovskij тощо).

Юридичний ризик: мінімальний — справжнє ім'я не може бути irreführend.

Trust-сигнал: найсильніший серед усіх варіантів — для consulting/радничого бізнесу клієнт хоче бачити людину, що відповідає за поради.

Український heritage-сигнал: посилюється — «Halushka» однозначно зчитується як українське прізвище, що для вашої цільової аудиторії в Bayern (українська громада) є плюсом.

Логотип: wordmark переробляється; logomark + кольори + типографіка зберігаються. Збереження візуалу ~85%.

ВАРІАНТ 2 · НАЙКРАЩИЙ КОМПРОМІС «ПРАВИТЬСЯ + БЕЗПЕЧНО»

Alex DUO

Зберігає той самий лоскур Alex_____, той самий ритм, ту саму естетику. «DUO» — це правда: у вас справді два напрямки (Bau + Auto). Замість перебільшення (Gruppe = група компаній) — точне опис реальності (DUO = два сервіси).

Юридичний ризик: мінімальний — «Duo» / «DUO» не існує в жодному переліку проблемних суфіксів ні в ІНК-практиці, ні в OLG-судових рішеннях, ні в коментарях Omsels до §5 UWG. Це описова цифрова характеристика, не вказівка на розмір.

Brand-story: «Alex DUO — два напрямки під одним брендом» сильніше і чесніше за «Alex-Gruppe».

Логотип: wordmark «Alex DUO» — той самий «Alex» зліва, праворуч 3 літери замість 6. Можна зробити «DUO» в стилі бейджа (квадратний блок). Збереження візуалу ~75–80%.

SEO: мід-тіер — «DUO» менш ключовий ніж «Gruppe», але 301-redirect із alexgruppe.de на alexduo.de зберігає основну рейтингову вагу.

ВАРІАНТ 3 · НАЙБЛИЖЧИЙ ВІЗУАЛЬНО ДО ALEXGRUPPE

AlexHaus

Single-token, без пробілу — точно як **AlexGruppe**. 8 символів проти 10 — майже ідентична довжина wordmark. «Haus» — один з найбезпечніших суфіксів у німецькому Firmenrecht (немає жодного OLG-рішення проти).

Юридичний ризик: мінімальний у площині UWG. Але **обов'язкова перевірка DPMA (Markenrecherche)** — Bauhaus AG агресивно захищає свої марки в Klasse 37 (будівництво).

Тон: «Haus» нейтральний, не тривіальний — читається як «service-house» (сервісний дім), що працює і для Bau, і для Auto.

Логотип: найвища візуальна неперервність — той самий compound-noun feel, та сама довжина категорії. Збереження візуалу ~85%.

Caveat: 200 € на професійну Markenrecherche обов'язкова до commit.

Що відкинуто і чому

Кандидат	Чому ні
Alex&Co	Натякає на Personengesellschaft «Müller & Co.» — є в чорному списку IHK Regensburg для Kleingewerbe
Alex Werke	Множина «Werke» натякає на декілька виробничих майданчиків
Alex Werkstatt	Подвійний ризик для Auto-напряму: натякає на STO-послуги (вимагає HwO + Meisterbrief), яких у вас немає
Alex Holding / Alex Group / Alex International	Прямо заборонені слова — § 18 II HGB + § 5 UWG
Alex Kollektiv	«Kollektiv» натякає на множину осіб — теоретично той самий ризик, що й «Gruppe»

08 Що робити вже зараз — незалежно від рішення

Ці кроки потрібні в будь-якому випадку — навіть якщо ви залишаєтесь з «AlexGruppe»:

- ☐ **Markenrecherche DPMA + EUIPO для всіх кандидатів, включно з поточним «AlexGruppe».** ~200 € у патентного повіреного, 5 робочих днів. Обов'язково до запуску будь-якої публічної активності — Markenrecht-Abmahnung коштує 50 000 €+ (на порядок дорожче за UWG).

- ❑ **Klarname скрізь** в Impressum, у футері сайту, на Briefkopf, на інвойсах. Це ІНК-стандарт для будь-якого Einzelunternehmer незалежно від назви бренду.
- ❑ **Оновити Impressum** — замінити посилання на «§ 5 TMG» на «§ 5 DDG» (новий закон про цифрові послуги, чинний з 14.05.2024). Це формальна, але обов'язкова вимога — штраф до 50 000 €.
- ❑ **Не запускати Google Business Profile** до моменту, коли назва остаточно вирішена. Перейменування після верифікації тригерить 14–90-денний re-review із втратою видимості до 25%.
- ❑ **Безкоштовна 30-хвилинна консультація в ІНК München** — для членів безкоштовно. Вони підтвердять висновки цього аналізу і можуть видати письмову рекомендацію, яку можна використати в разі спору як доказ доброї волі.
- ❑ **Якщо обираєте Шлях В** (залишити «AlexGruppe») — зустріч з адвокатом спеціалізації Wettbewerbsrecht у Мюнхені (250–500 € за консультацію, 500–1 000 € за письмову Stellungnahme) до запуску GBP, а не після.

Корисні контакти Баварія:

- ІНК München (безкоштовно для членів) — ihk-muenchen.de
- Anwaltauskunft Deutscher Anwaltverein — фільтр «Wettbewerbsrecht Bayern» — anwaltauskunft.de
- DPMA Markenregister (самостійна початкова перевірка) — register.dpma.de
- DENIC whois (перевірка доменів .de) — denic.de/webwhois

09 Підсумок одним абзацом

«AlexGruppe» — це гарна назва і чудовий логотип, але **німецьке право проти неї** для одноосібного підприємця. Прямий прецедент OLG Schleswig 2011 року показує: навіть якщо у вас декілька реальних бізнесів, «Gruppe» лишається irreführend, бо це слово зарезервоване за корпоративними структурами в розумінні §§ 15 і далі AktG. У Bayern практика жорсткіша, ніж в інших регіонах. Ризик Abmahnung для вас — 6–10% на рік навіть з повним юридичним захистом, або ~30% за 5 років. Очікувана шкода при настанні випадку — близько 17 000 € плюс примусовий ребрендинг під тиском.

Альтернатива: спокійний ребрендинг сьогодні за ~1 500 € зі збереженням 80% візуалу логотипу і повним переносом SEO через 301-redirect. Дві найкращі опції — **Alex DUO** (зберігає той самий лоскур і визнає реальність двох напрямків) і **AlexHaus** (single-token, найближчий візуально до AlexGruppe). Третя, найбезпечніша і найсильніша для consulting-ніші — **Alex Halushka** (особистий бренд, що використовується усіма вашими прямими колегами в Bayern).

Якщо рішення — все одно залишити «AlexGruppe», є шлях максимального захисту з юридичною Stellungnahme, страховкою, Schutzschrift і дисциплінованим disclosure-pattern. Цей шлях знижує ризик з ~15% до ~7% на рік, але не до нуля, і вимагає постійної операційної дисципліни (заборона на «wir», «unser Team», «Konzern», «Standorte» на сайті).

У будь-якому випадку — зробіть Markenrecherche DPMA за 200 € перед запуском GBP. Це load-bearing перевірка: Markenrecht-Abmahnung коштує на порядок дорожче за UWG (50 000 €+), і її не можна обійти жодним disclosure.

10 Джерела

Усі цифри і твердження в цьому аналізі базуються на наведених нижче первинних джерелах німецького права і галузевої практики.

Закони (gesetze-im-internet.de)

- § 17 / § 18 / § 19 HGB — Firmenrecht (правдивість фірмового найменування)
- § 5 / § 5a / § 13 UWG — недобросовісна конкуренція, введення в оману, обмеження Abmahnkosten для КМУ
- § 5 / § 33 DDG — Impressumspflicht і штраф до 50 000 €
- §§ 15 і далі AktG — визначення «verbundene Unternehmen» / Konzern
- §§ 14, 15a (скасований) GewO — реєстрація гевербе
- § 945a ZPO — Zentrales Schutzschriftenregister

Судова практика

- OLG Schleswig, ухвала від 28.09.2011, № 2 W 231/10 — «Group e.K.» — провідний прецедент
- OLG Thüringen, ухвала від 14.10.2013, №№ 6 W 375/12, 6 W 386/12 — «Gruppe» в UG
- OLG München, рішення від 14.11.2013, № 6 U 1888/13 — «Geschäftsführer» для Einzelunternehmer (баварський прецедент)
- LG München I, рішення від 22.03.2011, № 17 HK O 5636/11 — Google Places як предмет UWG-захисту
- BGH, рішення від 20.07.2006, № I ZR 228/03 — Anbieterkennzeichnung (вимога легкої доступності Impressum)

Офіційні джерела (IHK Bayern, BMWK)

- IHK München — Geschäftsbezeichnung: Wie darf ich mein Unternehmen nennen?
- IHK Regensburg — Geschäftsbezeichnung Kleingewerbetreibende
- IHK Niederbayern — Firma oder Geschäftsbezeichnung?
- IHK Schwaben — Geschäftsbezeichnung Kleingewerbetreibende
- IHK Köln — Das Leid mit dem Firmenbestandteil «Group»
- BMWK Existenzgründungsportal — Bürgerlicher Name plus Phantasiename
- Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft — Gewerbeanmeldung Formular

Юридичні коментарі і канцелярії

- Damm Legal — OLG Schleswig 2 W 231/10 розбір рішення
- IT-Recht-Kanzlei München — «Group e.K.? Die Bezeichnung 'Group' bzw. 'Gruppe' für einen Einzelkaufmann verstößt gegen die Firmenwahrheit»
- LHR Köln — Firmenrechtliche Irreführung durch Zusatz «Group» beim Einzelkaufmann
- Haufe — Wann darf der Firmenname den Bestandteil «Gruppe» enthalten?
- Omsels.info — § 5 UWG Einzelfälle: Firma/Geschäftsbezeichnung (повний перелік розглянутих ситуацій)
- Kanzlei Plutte München — OLG München «Geschäftsführer» для Einzelunternehmer
- Borgelt & Partner — «Vorsicht beim Google Places-Profil: Abmahnung wegen Irreführung»
- Sterling Sky — GBP suspension i enforcement statistics 2024

Документ підготовлено на основі багатоступеневого юридичного дослідження · Не є юридичним висновком —
рекомендовано консультацію в IHK München або у Wettbewerbsrecht-канцелярії в Bayern перед остаточним рішенням ·
квітень 2026